

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1899/2538

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

โจทก์

นายทองแดง ไชยวงศ์

จำเลย

นายทองแดง ไชยวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อกฎหมายที่จำเลยอ้างมิได้ยกขึ้นว่า
กันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 195 และ 225 ส่วนฎีกาข้อ 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ จำเลยเห็นว่า จำเลย
ผลิตภัณฑหรือปลูกภัณฑไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นความผิด แต่ศาลชั้น
ต้นได้ลงโทษจำคุกจำเลย จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วย
การอุทธรณ์ ข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ผู้อุทธรณ์หรือศาลยกขึ้นอ้างได้ แม้จะ ไม่ได้ยก
ขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นก็ตาม จึงสามารถฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 195 วรรคสองโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 36) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, 76
วรรคหนึ่งจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ไม่มีเหตุสมควรรอกการลงโทษของกลางริบ ศาลอุทธรณ์ภาค
2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 35) จำเลยจึง
ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยผลิตกัญชาหรือปลูกกัญชามีปริมาณไม่ถึงเกณฑ์ตามมาตรา 26 วรรคสอง นั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ภาค 2 และไม่ใช่ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย ทั้งไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้ รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยผลิตกัญชาหรือปลูกกัญชามีปริมาณไม่ถึงเกณฑ์ตามมาตรา 26 วรรคสอง นั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ภาค 2 และไม่ใช่ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย ทั้งไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้ รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(อากร อัฐกุล-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>